

Cinge-se a controvérsia recursal à apuração do grau de invalidez permanente por acidente sofrido por FABRICIO SILVA DOS SANTOS, para fins de definição do percentual da indenização securitária devida, bem como à adequação dos critérios de cálculo adotados na sentença recorrida.

A ré BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, regularmente citada, permaneceu inerte quanto à apresentação de contestação, consoante certificado nos autos (ID 115630890), razão pela qual incidem os efeitos da revelia, nos moldes do art. 344 do Código de Processo Civil. Embora tais efeitos não conduzam, de forma automática, à procedência do pedido, operam-se a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados pelo autor e a preclusão do direito da ré de produzir provas, inclusive de juntar documentos em momento posterior, como ora tentado na via recursal.

O recurso da seguradora é tecnicamente inviável. O ingresso de documentos apenas em sede de apelação, sem demonstração de justo impedimento para a não apresentação oportuna, viola a boa-fé processual e afronta o princípio da estabilização da fase instrutória, conforme art. 434 e art. 1.014, parágrafo único, ambos do CPC.

Além disso, não há como se acolher a pretensão de anulação da sentença para realização de prova pericial, pois a ré, ao se manter revel, **deu causa à preclusão de seu direito de influenciar na atividade probatória**. Não se pode permitir que a parte se beneficie da própria inércia.

No tocante à controvérsia material, observa-se que o juízo de origem, com base no laudo médico constante do ID 102524308, pág. 2, reconheceu que a lesão acomete a clavícula esquerda, gerando invalidez parcial permanente estimada em 75% do segmento corporal respectivo.

Com suporte na tabela da SUSEP e nas condições gerais da apólice, concluiu-se que a clavícula integra o segmento do ombro, cujo percentual indenizável corresponde a 25% do capital segurado. Apurou-se, então, o valor de R\$ 32.132,34, do qual se subtraiu a quantia já paga de R\$ 28.938,24, resultando na complementação de R\$ 3.194,10.

O autor, por sua vez, pretende a majoração da indenização sob o argumento de que a lesão compromete todo o membro superior esquerdo, o que justificaria percentual superior de cobertura (75% do membro, e não 75% de 25%).

ENTRETANTO, a argumentação não encontra respaldo nos elementos dos autos. O documento técnico citado (ID 102524308) é expresso ao indicar fratura na clavícula esquerda, sem aludir a outras estruturas anatômicas do membro. Não havendo impugnação específica da ré, tampouco laudo judicial, deve-se adotar o grau de invalidez

declarado no documento apresentado pelo próprio autor, que delimita a sequela ao ombro.

Assim, a sentença observou rigorosamente os limites do conjunto probatório e os critérios objetivos previstos nas normas da SUSEP. A adoção do capital segurado vigente na data da última renovação (01/08/2023), constante da única apólice juntada (ID 23130046), mostra-se justificada diante da ausência de apresentação de extrato da vigência anterior pela ré, o que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, nos termos da jurisprudência que segue:

APELAÇÃO CÍVEL Â INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA Â INVALIDEZ PERMANENTE Â PERCENTUAL ESTABELECIDO PELA TABELA SUSEP Â NÃO APLICAÇÃO AO CASO EM TELA Â AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPRESSA E PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO SEGURADO Â REVELIA DA SEGURADORA Â NÃO JUNTADA DO CONTRATO AOS AUTOS Â PRINCÍPIO DA BOA-FÉ NAS RELAÇÕES DE CONSUMO Â APELO IMPROVIDOS 1. São incontroversos nos autos o acidente que gerou a invalidez permanente parcial do recorrido, restando configurado após perícia médica judicial que tal percentual é de 50% (cinquenta por cento), o que levou o Juízo Primevo a fixação da indenização em metade do valor do seguro contratado. 2. Em que pese defender a seguradora apelante que o valor do pagamento deveria ser calculado com a incidência do percentual de invalidez, sobre uma tabela publicada pela SUSEP, foi revel e não trouxe aos autos o contrato ou prova de que tenha o consumidor sido devidamente informado das cláusulas de limitação do pagamento da indenização . 3. Os contratos envolvendo relação de consumo têm de ser interpretados à luz do novo paradigma protetivo e de princípios tais como a vulnerabilidade do consumidor, que leva a interpretação das cláusulas de forma de maneira mais favorável ao consumidor. 4. Nesse contexto, o pagamento do seguro de forma proporcional ao grau de invalidez somente tem cabimento quando a seguradora comprovar que informou previamente o segurado sobre a existência de eventual tabela, inclusive com a aposição de sua assinatura no instrumento contratual . 5. Sem a prova que caberia a seguradora, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, nega-se provimento ao apelo.

(TJ-BA - APL: 05077028820148050080, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORDER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO COLETIVO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MANTIDA – DEVER DE INFORMAR DO ESTIPULANTE – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PERÍCIA MÉDICA – GRAU DE INVALIDEZ – REDUÇÃO PROPORCIONAL APLICADA AO CAPITAL MÁXIMO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Contrato de Seguro de Vida Coletivo e Dever de Informar: No contrato de seguro de vida coletivo caracterizado pela estipulação própria, é exclusivo do estipulante o dever de informar aos potenciais segurados acerca das condições contratuais, incluídas as cláusulas limitativas ou restritivas de direitos previstas na apólice mestre. Havendo estipulação imprópria ou falsos estipulantes, as apólices coletivas devem ser consideradas apólices individuais, quanto ao relacionamento dos segurados

com o segurador. (STJ: Recursos Especiais nº 1 .874.811/SC e 1.874.788/SC (recurso repetitivo) (Tema 1112) . Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente e Valor: A invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA), garante cobertura por meio de pagamento ao beneficiário de valor proporcional ao grau de perda ou redução ou impotência funcional definitiva, integral ou não, de membro ou órgão, decorrente de lesão física, desde que causado por acidente pessoal coberto. Após concluído o tratamento ou esgotados os meios para a recuperação, não havendo recuperação total das funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial será calculada pela aplicação, à percentagem prevista no plano para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado, conforme contratado e nos termos dos textos normativos legais ou regulatórios (STJ: REsp nº 1.727.718/MS e REsp nº 595 .089/MG) Sucumbência recíproca: A condenação ao pagamento do seguro em valor inferior ao pleiteado na inicial não enseja sucumbência recíproca disposta no art. 86 do CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0809322-66 .2021.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des . Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 21/07/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2023)

Por fim, não se verifica excesso ou erro nos critérios de correção monetária e juros, que foram aplicados em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 632/STJ e precedentes citados na sentença).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por FABRICIO SILVA DOS SANTOS e por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais por ambas as partes tiveram seus recursos desprovidos.

É como voto.

Intimem-se. Publique-se.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora